

**АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**Ленина д.74, г.Тюмень, 625052, тел (3452) 25-81-13, ф.(3452) 45-02-07, <http://tumen.arbitr.ru>, E-mail: [info@tumen.arbitr.ru](mailto:info@tumen.arbitr.ru)**ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
РЕШЕНИЕ**г. Тюмень  
20 июля 2026 года

Дело № А70-28870/2025

Резолютивная часть решения оглашена 06 июля 2026 года.

Решение изготовлено в полном объеме 20 июля 2026 года.

Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Шанауриной Ю.В., при ведении протокола секретарем судебного заседания Гельцер Т.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

общества с ограниченной ответственностью «Профессиональная коллекторская организация «НБК» (ОГРН 1074345040857, ИНН 4345197098) к [REDACTED] (ИНН [REDACTED] и к [REDACTED] (ИНН [REDACTED] о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам общества с ограниченной ответственностью «СпецТехСнаб» (ИНН 7203393198),

при участии в заседании представителей:

от истца: Тарасов Р.А., на основании доверенности №16/07/25-1 от 16.07.2025 (онлайн);

от ответчиков: не явились, извещены,

установил:

общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация «НБК» (далее – истец, ООО «ПКО НБК») обратилось в Арбитражный суд Тюменской области с иском заявлением к [REDACTED] (далее – ответчик, [REDACTED], к [REDACTED] (далее – ответчик [REDACTED] с требованием о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам общества с ограниченной ответственностью по обязательствам общества с ограниченной ответственностью «СпецТехСнаб» о взыскании в порядке субсидиарной ответственности долга в размере 501 000 руб.

От истца поступило заявление об уточнении исковых требований, просит привлечь контролировавших должника лиц: [REDACTED] (ИНН [REDACTED], [REDACTED] (ИНН [REDACTED] к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «СпецТехСнаб» (ИНН 7203393198, ОГРН 1167232078936), взыскать с [REDACTED] (ИНН [REDACTED], [REDACTED] (ИНН [REDACTED] солидарно в пользу ООО «ПКО «НБК» (ИНН 4345197098, ОГРН 1074345040857) задолженность в размере 5 000 000 руб., взыскать с [REDACTED] (ИНН [REDACTED], [REDACTED] Анатолия

Евгеньевича (ИНН [REDACTED]) солидарно в пользу ООО «ПКО «НБК» расходы по уплате государственной пошлины в размере 175 000руб.

В порядке ст. 49 АПК РФ судом уточнения приняты.

В судебное заседание представитель истца исковые требования поддержал в полном объеме с учетом уточнения.

В установленный судом срок отзыв ответчиками не представлен, возражения относительно заявленных требований суду не заявлены, явка представителя, при надлежащем извещении о дате, времени и месте рассмотрения спора, не обеспечена.

В соответствии с частью 1 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ответчик извещен надлежащим образом о месте и времени судебного заседания, что подтверждается имеющимся в материалах дела почтовым уведомлением.

На основании статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает возможным рассмотрение дела в отсутствие извещенного надлежащим образом ответчика.

Истец полагает, что в результате недобросовестных или неразумных действий ответчиков обязательство ООО «СпецТехСнаб» перед истцом не было исполнено, поэтому ответчик несет субсидиарную ответственность по обязательствам ООО «СпецТехСнаб».

Исследовав обстоятельства дела, суд считает, что исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела 10.2017 между АО «ВЭБ-Лизинг» (правопродшественником Истца) и ООО «СпецТехСнаб» (далее – Должник) были заключены два договора лизинга № Р17-18103-ДЛ и № Р17-18104-ДЛ. По условиям указанных договоров Должник систематически нарушал обязательства по уплате лизинговых платежей, допустив существенные просрочки, что подтверждается соответствующими актами сверки, бухгалтерскими документами и судебными решениями.

В результате невыполнения обязательств Должником была образована задолженность перед АО «ВЭБ-Лизинг», подтвержденная вступившими в законную силу решениями судов. По состоянию на 26.11.2025 года общая сумма требований, подлежащих удовлетворению Истцом, составляет 11 819 427, 74 руб.

Все права требования по договорам лизинга к ООО «СпецТехСнаб», включая вытекающее из них право на подачу заявления о привлечении контролирующих лиц должника к субсидиарной ответственности, были уступлены первоначальным кредитором – АО «ВЭБ-Лизинг» Обществу с ограниченной ответственностью «Профессиональная коллекторская организация «НБК» (ООО «ПКО «НБК») 20 марта 2024 года на основании договора цессии.

Указанный договор цессии был надлежащим образом исполнен и оплачен в полном объеме, что подтверждается соответствующими платежными документами.

Следовательно, ООО «ПКО «НБК» является надлежащим истцом по настоящему делу и обладает всем объемом правомочий для предъявления данного искового заявления.

Исполнительные производства в отношении ООО «СпецТехСнаб» не привели к удовлетворению требований АО «ВЭБ-Лизинг» ввиду полного отсутствия у Должника ликвидного

имущества. Все производства были окончены на основании пункта 4 части 1 статьи 46 Федерального закона «Об исполнительном производстве» в связи с невозможностью взыскания, что подтверждается соответствующими постановлениями судебных приставов-исполнителей:

В отношении договора № Р17-18103-ДЛ Исполнительный лист № ФС № 037920890 от 26.08.2021, возбуждено исполнительное производство 165094/21/72032-ИП, лист возвращен взыскателю из-за отсутствия имущества 06.04.2022.

В отношении договора № Р17-18104-ДЛ Исполнительный лист № ФС № 037841988 от 01.04.2021, возбуждено исполнительное производство 70904/21/72032-ИП 38601/21/72032-СД, лист возвращен взыскателю из-за отсутствия имущества 26.05.2022.

Указанные обстоятельства объективно свидетельствуют о полной невозможности погашения задолженности перед кредитором в принудительном порядке вследствие отсутствия у Общества имущественной массы.

Должник был исключен из ЕГРЮЛ по решению ФНС России 28.06.2023 г., что подтверждается официальной выпиской. Данные обстоятельства объективно свидетельствуют о невозможности самостоятельного исполнения обязательств Должником и об усиленной роли контролирующих лиц, которые фактически лишили кредиторов возможности защитить свои права и интересы

Таким образом, на момент ликвидации Должника у ООО «ПКО «НБК» имелось действующее право требования на общую сумму 11 819 427, 74 руб.

28.06.2023 г. ООО «СпецТехСнаб» было исключено из ЕГРЮЛ как недействующее юридическое лицо на основании п. 1 ст. 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ. Основанием послужило наличие в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности юридического адреса, которые не были устранены в установленный срок.

Согласно сведениям ЕГРЮЛ, [REDACTED] создал общество 17.08.2016 и владел 100 % доли до 22.08.2018, также с момента создания до даты ликвидации занимал должность генерального директора. В этот период он являлся единоличным исполнительным органом общества и обладал всей полнотой управленческих и финансовых полномочий, включая право первой подписи, распоряжение расчетными счетами, подписание договоров, актов, отчетности и кадровых документов.

Под его руководством общество вело хозяйственную деятельность и было брошено, что привело к ликвидации общества. Имея полную информацию о финансовом положении компании, [REDACTED] не предпринял мер для урегулирования задолженности, не уведомил кредиторов и не инициировал процедуру банкротства, несмотря на очевидные признаки неплатежеспособности.

[REDACTED] с 22.08.2018 являлся 100 % владельцем доли в уставном капитале Должника, владея совокупно 100 % долей давало ему исключительный корпоративный контроль над обществом и возможность определять все ключевые решения:

- назначение и освобождение генерального директора;
- утверждение годовой отчетности и распределение прибыли; • согласование сделок, затрагивающих имущество общества;

- решение о ликвидации, распределении имущества и передаче документов при прекращении деятельности.

Фактически ██████████ самостоятельно принимал ключевые хозяйственные решения и распределял финансовые потоки общества.

Из фактических обстоятельств следует, что как только ██████████ стал участником Должника, произошло расторжения договоров лизинга и изъятие предметов лизинга (расторжение договора произошло 03.12.2018).

Согласно материалам бухгалтерской отчетности, в период владения ██████████ обществом происходило сокращение активов при сохранении обязательств, а в последующем — прекращение деятельности без расчетов с кредиторами, что свидетельствует о позиции по выводу активов и уклонению от исполнения обязательств.

Исходя из совокупности установленных обстоятельств, ██████████ и ██████████ отвечают признакам контролирующих лиц ООО «СпецТехСнаб» в смысле статей 61.10–61.12 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

ООО «ПКО «НБК», являясь кредитором Должника, фактически лишено возможности получить полную и достоверную информацию о финансово-хозяйственной деятельности общества, которая находится под исключительным контролем его руководителей и конечного владельца. Поведение указанных лиц свидетельствует о целенаправленном уклонении от предоставления сведений и исполнения обязанностей по приведению дел Должника в порядок, что подтверждается совокупностью документально зафиксированных обстоятельств.

Согласно данным сервиса «Контур.Фокус» последняя доступная финансовая отчетность Должника датируется 2020 годом. Последующие годы, включая период формирования основной задолженности, полностью покрыты «информационной черной дырой», намеренно созданной контролирующими лицами. Это затрудняет кредиторам анализировать реальное финансовое состояние общества, отслеживать перемещение активов и принимать своевременные меры по защите своих интересов. При этом обязанность предоставлять бухгалтерскую отчетность закреплена статьей 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 26.12.2024) «О бухгалтерском учёте», где прямо указано, что бухгалтерская отчетность считается составленной после её подписания руководителем экономического субъекта. Кроме того, согласно пункту 24 Постановления Пленума ВС РФ от 24.10.2006 № 18, руководитель отвечает за надлежащую организацию бухгалтерского учета, а главный бухгалтер — за его непосредственное ведение и своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности. Фактическое прекращение хозяйственной деятельности и утрата имущества Должника подтверждаются исключением его из ЕГРЮЛ в упрощенном порядке как недействующего юрлица. Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

Возмещение убытков является одним из способов защиты гражданских прав, предусмотренных статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Статья 1082 Гражданского кодекса Российской Федерации в качестве одного из способов возмещения вреда указывает на возмещение причиненных убытков (пункт 2 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно статье 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утраты или повреждения его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

По общему правилу убытки являются универсальной мерой гражданско-правовой ответственности и подлежат взысканию при наличии доказательств, подтверждающих нарушение ответчиком принятых по договору обязательств, причинную связь между понесенными убытками и неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, а также наличие и размер понесенных убытков.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

В силу пункта 2 статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. Законом может быть предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя вреда.

По смыслу статей 15, 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации по требованию о возмещении причиненного вреда подлежат доказыванию следующие обстоятельства: 1) противоправность действий причинителя вреда; 2) наличие понесенных убытков и подтверждение их размера; 3) наличие причинной связи между незаконными действиями и возникшим ущербом; 4) наличие вины причинителя вреда.

Предъявляя требование о возмещении убытков, кредитор должен доказать их наличие, произвести расчет убытков, в том числе упущенной выгоды, доказать факт неисполнения или ненадлежащего исполнения должником принятого на себя обязательства (противоправность) и наличие причинной связи между поведением должника и наступившими убытками (статья 393 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно разъяснениям, данным в пункте 12 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", по делам о возмещении убытков истец обязан доказать, что ответчик является лицом, в результате действий (бездействия) которого возник ущерб, а также факты нарушения обязательства или причинения вреда, наличие убытков (пункт 2 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации). Отсутствие вины доказывается

лицом, нарушившим обязательство (пункт 2 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Применение такой меры гражданско-правовой ответственности, как возмещение убытков, возможно при доказанности совокупности нескольких условий (основания возмещения убытков): противоправности действий (бездействия) причинителя убытков, причинной связи между противоправными действиями (бездействием) и убытками, наличия и размера понесенных убытков.

При этом для удовлетворения требований истца о взыскании убытков необходима доказанность всей совокупности указанных фактов.

Исковые требования заявлены к ответчикам как к лицам, обладавшим статусом участников ООО «СпецТехСнаб» и являвшимся его ликвидаторами.

Правовое положение общества с ограниченной ответственностью, права и обязанности его участников, порядок создания, реорганизации и ликвидации общества регулируются Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закон об ООО).

Для кредиторов юридических лиц, исключенных из ЕГРЮЛ, законодателем предусмотрена возможность защитить свои права путем предъявления исковых требований к лицам, указанным в пунктах 1 - 3 статьи 53.1 ГК РФ, о возложении на них субсидиарной ответственности по долгам ликвидированного должника. Основания и порядок привлечения вышеуказанных лиц к ответственности предусмотрены специальной нормой - частью 3.1 статьи 3 Закона об обществах с ограниченной ответственностью.

Пунктом 3.1 статьи 3 Закона об ООО предусмотрено, что исключение общества из ЕГРЮЛ в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц для недействующих юридических лиц, влечет последствия, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации для отказа основного должника от исполнения обязательства. В данном случае, если неисполнение обязательств общества (в том числе вследствие причинения вреда) обусловлено тем, что лица, указанные в пунктах 1 - 3 статьи 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, действовали недобросовестно или неразумно, по заявлению кредитора на таких лиц может быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам этого общества.

Пунктом 1 статьи 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени (пункт 3 статьи 53), обязано возместить по требованию юридического лица, его учредителей (участников), выступающих в интересах юридического лица, убытки, причиненные по его вине юридическому лицу. Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей оно действовало недобросовестно или неразумно, в том числе, если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

Согласно положениям статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо может быть ликвидировано по решению его учредителей либо органа юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами. Ликвидация юридического лица по решению учредителей (участников) означает добровольное прекращение деятельности такого юридического лица.

При этом в силу статей 1 и 10 Гражданского кодекса Российской Федерации прекращение деятельности одного субъекта гражданских правоотношений не должно преследовать своей целью причинение вреда иным лицам.

В силу пункта 1 статьи 62 Гражданского кодекса Российской Федерации учредители (участники) юридического лица или орган, принявшие решение о ликвидации юридического лица, в течение трех рабочих дней после даты принятия данного решения обязаны сообщить в письменной форме об этом в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации.

В соответствии с пунктами 3, 4 статьи 62 Гражданского кодекса Российской Федерации учредители (участники) юридического лица или орган, принявшие решение о ликвидации юридического лица, назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают порядок и сроки ликвидации в соответствии с законом. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами юридического лица.

В силу пункта 2 статьи 64.1 Гражданского кодекса Российской Федерации члены ликвидационной комиссии (ликвидатор) по требованию учредителей (участников) ликвидированного юридического лица или по требованию его кредиторов обязаны возместить убытки, причиненные ими учредителям (участникам) ликвидированного юридического лица или его кредиторам, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 53.1 настоящего Кодекса.

Как установлено пунктом 1 статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации юридического лица.

После окончания срока предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне требований, предъявленных кредиторами, результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией (пункт 2 статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации).

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается учредителями (участниками) юридического лица или органом, принявшими решение о ликвидации юридического лица. В случаях, установленных

законом, ликвидационный баланс утверждается по согласованию с уполномоченным государственным органом (пункт 6 статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно правовым позициям Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенным в постановлениях от 13.10.2011 N 7075/11, от 18.06.2013 N 17044/12, а также правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в определении от 27.05.2015 N 310-ЭС14-8980, при разрешении вопроса о наличии оснований для привлечения ликвидатора к ответственности в виде возмещения убытков, причиненных его действиями (бездействием), подлежат оценке обстоятельства, связанные с соблюдением им порядка ликвидации, установленного Гражданским кодексом Российской Федерации.

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, то есть ликвидатор должен совершать действия, направленные на разрешение надлежащим образом вопросов, касающихся расчетов с кредиторами; ликвидатор письменно уведомляет кредиторов о предстоящей ликвидации юридического лица.

Установленный статьями 61 - 64 Гражданского кодекса Российской Федерации порядок ликвидации юридического лица не может считаться соблюденным в ситуации, когда ликвидатору было известно о наличии не исполненных обязательств перед кредитором, потребовавшим оплаты долга, при этом ликвидатор внес в ликвидационные балансы заведомо недостоверные сведения - составил балансы без учета указанных обязательств ликвидируемого лица и не произвел по ним расчета.

Согласно пунктам 1 и 2 статьи 224 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) в случае, если стоимость имущества должника - юридического лица, в отношении которого принято решение о ликвидации, недостаточна для удовлетворения требований кредиторов, такое юридическое лицо ликвидируется в порядке, предусмотренном Федеральным законом. При обнаружении данного обстоятельства ликвидационная комиссия (ликвидатор) обязана обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом.

В силу пункта 1 статьи 10 Закона о банкротстве в случае нарушения руководителем должника или учредителем (участником) должника, собственником имущества должника - унитарного предприятия, членами органов управления должника, членами ликвидационной комиссии (ликвидатором), гражданином-должником положений Федерального закона указанные лица обязаны возместить убытки, причиненные в результате такого нарушения.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.07.2013 N 62 "О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица" (далее - Постановление N 62), в силу пункта 5 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации истец должен доказать наличие обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестности и (или) неразумности действий (бездействия) директора, повлекших неблагоприятные последствия для юридического лица. Содержащиеся в данном Постановлении разъяснения подлежат применению также при рассмотрении арбитражными судами дел о взыскании убытков с ликвидатора (членов

ликвидационной комиссии), внешнего или конкурсного управляющих, если иное не предусмотрено законом или не вытекает из существа отношений (пункт 12 Постановления N 62).

Положения пунктов 1, 2 статьи 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации возлагают бремя доказывания недобросовестности либо неразумности действий исполнительного органа на истца.

К понятиям недобросовестного или неразумного поведения участников общества следует применять по аналогии разъяснения, изложенные в пунктах 2, 3 Постановления N 62 в отношении действий (бездействия) директора. Согласно указанным разъяснениям, недобросовестность действий (бездействия) директора считается доказанной, в частности, когда директор: 1) действовал при наличии конфликта между его личными интересами (интересами аффилированных лиц директора) и интересами юридического лица, в том числе при наличии фактической заинтересованности директора в совершении юридическим лицом сделки, за исключением случаев, когда информация о конфликте интересов была заблаговременно раскрыта и действия директора были одобрены в установленном законодательством порядке; 2) скрывал информацию о совершенной им сделке от участников юридического лица (в частности, если сведения о такой сделке в нарушение закона, устава или внутренних документов юридического лица не были включены в отчетность юридического лица) либо предоставлял участникам юридического лица недостоверную информацию в отношении соответствующей сделки; 3) совершил сделку без требующегося в силу законодательства или устава одобрения соответствующих органов юридического лица; 4) после прекращения своих полномочий удерживает и уклоняется от передачи юридическому лицу документов, касающихся обстоятельств, повлекших неблагоприятные последствия для юридического лица; 5) знал или должен был знать о том, что его действия (бездействие) на момент их совершения не отвечали интересам юридического лица, например, совершил сделку (голосовал за ее одобрение) на заведомо невыгодных для юридического лица условиях или с заведомо неспособным исполнить обязательство лицом ("фирмой-однодневкой" и т.п.).

Неразумность действий (бездействия) директора считается доказанной, в частности, когда директор: 1) принял решение без учета известной ему информации, имеющей значение в данной ситуации; 2) до принятия решения не предпринял действий, направленных на получение необходимой и достаточной для его принятия информации, которые обычны для деловой практики при сходных обстоятельствах, в частности, если доказано, что при имеющихся обстоятельствах разумный директор отложил бы принятие решения до получения дополнительной информации; 3) совершил сделку без соблюдения обычно требующихся или принятых в данном юридическом лице внутренних процедур для совершения аналогичных сделок (например, согласования с юридическим отделом, бухгалтерией и т.п.).

На кредитора, не извещенного в установленном порядке о процедуре добровольной ликвидации, не могут быть отнесены негативные последствия непредъявления требования. Ликвидация общества в такой ситуации указывает на наличие признаков недобросовестности и намерении причинить вред кредитору (уклонение общества от исполнения обязанности по погашению задолженности перед кредитором). Если стоимость имущества должника -

юридического лица, в отношении которого принято решение о ликвидации, недостаточна для удовлетворения требований кредиторов, в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 224 Законом о банкротстве ликвидационная комиссия, ликвидатор обязаны обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом.

Такое юридическое лицо ликвидируется в порядке, предусмотренном законодательством о банкротстве. Именно ликвидация через процедуру конкурсного производства обеспечивает справедливое распределение среди кредиторов средств, вырученных от продажи имущества несостоятельного должника, которой предшествует формирование конкурсной массы, в том числе за счет реализации конкурсным управляющим предоставленных ему законодательством о банкротстве полномочий, касающихся выявления и возврата имущества должника, находящегося у третьих лиц, оспаривания сделок должника, совершенных в преддверии банкротства, привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц и т.п.

Суд обращает отдельное внимание на то обстоятельство, что ч. 2 ст. 63 ГК РФ установлено, что ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне требований, предъявленных кредиторами, результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией.

Ответчики имели обязанность включить задолженность перед истцом в ликвидационный баланс.

Ответчики безусловно знали о наличии задолженности перед истцом.

Доказательства уведомления истца как кредитора о ликвидации ООО «СпецТехСнаб» в материалах дела отсутствуют. Размещение сведений о ликвидации в открытых источниках не может рассматриваться как надлежащее уведомление известного кредитора и не освобождает ликвидатора от ответственности за нарушение установленного законом порядка ликвидации.

Намеренное не включение по своему усмотрению задолженности перед истцом в промежуточный и ликвидационный балансы недопустимо. Законодатель прямо закрепил обязанность ликвидатора отразить прошедшие судебную проверку требования в промежуточном ликвидационном балансе.

В нарушение требований законодательства, доказательства своей добросовестности ответчиками не представлены, а совокупность представленных в материалы дела сведений свидетельствует об обратном.

Добросовестность и разумность действий директора в рассматриваемом случае не прослеживается и не является доказанной в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенных обстоятельств, положений законодательства, суд приходит к выводу об обоснованности заявленных требований и их удовлетворении на заявленную сумму убытков.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и с учетом результата рассмотрения спора, расходы истца по уплате государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167 - 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Привлечь [REDACTED] (ИНН [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED] (ИНН [REDACTED] к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «СпецТехСнаб» (ИНН 720339319).

Взыскать в порядке субсидиарной ответственности с [REDACTED] (ИНН [REDACTED], [REDACTED] (ИНН [REDACTED] солидарно в пользу ООО «ПКО «НБК» (ИНН 4345197098, ОГРН 1074345040857) задолженность в размере 5 000 000 руб., а также 175 000 руб. государственной пошлины.

Выдать исполнительный лист.

Решение может быть обжаловано в течение месяца в Восьмой арбитражный апелляционный суд. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Тюменской области.

Судья

Шанаурина Ю.В.

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП: Удостоверяющий центр Федеральное казначейство  
Дата 22.12.2025 4:37:09  
Кому выдана Шанаурина Юлия Викторовна